اعطيتني الفا (فانت حر) وكذا يصح تعليقه على دخول الدار ومجيء المطر وغير ذلك لانه عتق بصفة فيصح كالتدبير وللسيد وطء الامة التي علق عتقها على صفة قبل وجودها (وله) اى السيد وقفه) اى الرقيق الذي علق عتقه على صفة (وكذا بيعه ونحوه) كهبته والوصية به (قبل وجود الصفة) ثم ان وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق (فان عاد) المعلق عتقه على صفة (لملكه) اى ملك المعلق ولو بعد وجودها حال زواله (عادت) الصفة (فمتى وجدت) وهو في ملكه (عتق) لان التعليق والشرط وجدا في ملكه فاشبه مالو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها كالجعل في الجعالة فلو قال لعبده اذا اديت الفا فانت حر لم يعتق حتى يؤدي جميعه (ولا يبطل) التعليق (الا بموته) اى موت المعلق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعود (فقوله) اى السيد لعبده (ان دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو) كقوله لعبد غيره ان دخلت الدار فانت حر ولانه علق عتقه على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه فلم يصح كقوله ان دخلت الدار بعد بيعي لك فانت حر ولانه اعتاق له بعد استقراره ملك غيره عليه (ويصح) من مالك قوله لعبده (أنت حر بعد موتي بشهر) ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى باعتاقه وكما لو وصى أن تباع ساعة ويتصدق بثمنها (فلا يملك الوارث بيعه) أي بيع العبد الذي قيل له ذلك قبل مضي الشهر وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة (ويصح) لامن قن (قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق) ويصح ان ملكت فلانا فهو حر روى أبو طالب عن أحمد انه قال ان اشتريت هذا الغلام فهو حر فاشتراه عتق بخلاف مالو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق لان العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى ولا فيه قربة (و) ان قال مكلف حر (أول) قن أملكه (أو) قال (آخر قن أملكه أو) قال (أول أو آخر من يطلع من رقيق حر فلم يملك) الا واحدا (أو) لم (يطلع الا واحد عتق) لانه ليس من شرط الاول أن يأتي بعده ثان ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول (ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد) منهما وأخرج (بقرعة ومثله الطلاق)

* (فصل * وان قال) سيد (لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شئ) لانه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شئ (و) ان قال أنت حر (على ألف أو) انت حر (بألف) أو انت حر على أن تعطيني ألفا أو بعتك نفسك بالف فانه (لا يعتق حتى يقبل) لانه اعتقه على عوض فلم يعتق بدون قبوله ولان على تستعمل للشرط والعوض قال الله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا (ويلزمه الالف و) من قال لقنه أنت حر (على أن تخدمني سنة) أو شهرا فانه (يعتق) في الحال (بلا قبول) من القن (وتلزمه الخدمة) على الاصح (ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة) كشهر أو سنة وللسيد فيما اذا استثنى خدمته أو منفعته مدة معلومة بيع هذه المدة المعلومة من العبد ومن غيره نقل حرب انه لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء وان مات السيد في أثناء شهر جمع ورثة السيد على العبد بقيمة مابقي من مدة الخدمة ولو باع السيد العبد نفسه بمال في يده صح وعتق وللسيد ولاؤه (ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد) من رقيق أو زوجة (ولم ينو معينا) من عبيده أو زوجاته (عتق) الكل من عبيده (وطلق الكل) من زوجاته (لانه) أي لفظ عبدي أو زوجتي

(مفرد